

1500830-46.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... que já foi preso recentemente pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se há pouco mais de 07 meses em liberdade. Disse que está desempregado e voltou para o tráfico porque estava precisando de dinheiro. Quanto aos fatos narrados, confessou que há 14 dias realiza a mercancia dos entorpecentes no local em que foi abordado. No dia dos fatos chegou no local às 19h00 e já havia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500830-46.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500830-46.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2092270/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 24076094 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2092270 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

INDICIADO Desconhecido 1 - LOGROU FUGA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

LUCAS MANOEL FALCÃO DOS SANTOS, qualificado nos autos às fls. 08/09, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 04 de abril de 2022, por volta das 23 horas e 10 minutos, na Rua Tamboara, 1, Jardim Tonato, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, agindo em concurso e unidade desígnios com indivíduo ainda desconhecido, trazia consigo, para fins de traficância, 79 (setenta e nove) invólucros contendo a droga cocaína, 113 (cento e treze) invólucros contendo a droga cocaína na forma de crack, 67 (sessenta e sete) invólucros contendo a droga cocaína, 366 (trezentos e sessenta e seis) invólucros contendo a droga cocaína na forma de crack, 110 (cento e dez) porções da droga maconha e 05 (cinco) porções da droga haxixe, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante auto de exibição e

apreensão (fls. 16/17) e laudo de constatação provisório (fls. 21/25). Segundo a denúncia, na data sobredita, o denunciado e indivíduo ainda desconhecido se encontravam em conhecido ponto de venda de drogas, fomentando o tráfico de entorpecentes no local. O denunciado foi então abordado por guardas civis municipais ainda na posse de 79 (setenta e nove) invólucros contendo a droga cocaína e 113 (cento e treze) invólucros contendo a droga cocaína na forma de crack, enquanto o indivíduo ainda desconhecido logrou êxito em fugir e evitar a abordagem policial. Além dos entorpecentes, foi apreendida com o denunciado a quantia de R\$30,00 (trinta reais), fruto da traficância. Na sacola dispensada ao chão pelo indivíduo ainda desconhecido foram encontrados 67 (sessenta e sete) invólucros contendo a droga cocaína, 366 (trezentos e sessenta e seis) invólucros contendo a droga cocaína na forma de crack, 110 (cento e dez) porções da droga maconha e 05 (cinco) porções da droga haxixe. As circunstâncias da prisão, bem como a natureza e a quantidade de entorpecentes, evidenciam que a droga apreendida se destinava ao comércio espúrio.

A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (fls. 81/83).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, o acusado foi devidamente citado e ratificou a resposta à acusação anteriormente apresentada. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Após, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o acusado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Lucas Manoel Falcão dos Santos pugnou pela aplicação da pena no mínimo legal, compensação da confissão com reincidência e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fl. 01); no auto de exibição e apreensão (fls. 16/17); no laudo de constatação provisório (fls. 21/25) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 105/108), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; no boletim de ocorrência (fls. 37/40); pelo dinheiro apreendido; bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Alex Tavares Gomes, guarda municipal, disse que juntamente com seu colega de profissão, durante "batida policial" no bairro do Jardim Tonato, Rua Tamboara, em local conhecido no meio policial como ponto de tráfico de drogas, eis que o indiciado Lucas e um outro indivíduo não identificado, empreenderam fuga ao avistá-los. Durante a fuga, o indivíduo não identificado jogou ao solo uma sacola plástica, conseguindo se evadir. Já o indiciado Lucas foi alcançado e detido. Na cintura deste o depoente e seu colega de serviço encontraram uma sacola plástica e dentro daquela haviam distribuídos em porções 79 invólucros contendo substância pulverizada branca, análoga à cocaína, bem como, 113 invólucros plásticos contendo substância petrificada análoga ao crack. Ele também tinha R\$ 30,00 reais em dinheiro. Dentro da outra sacola dispensada no chão pelo indivíduo que fugiu, havia 67 invólucros contendo substância análoga à cocaína, 366 invólucros contendo substância análoga ao crack, 110 porções de substância análoga à maconha, 05 porções de substância análoga ao haxixe. Indagado aquele detido, identificado como sendo a pessoa de Lucas Manoel Falcão dos Santos, admitiu a traficância de drogas no local, informando ainda que o outro indivíduo que se evadiu, cujos dados não forneceu, também estaria na mesma rua, fazendo traficância de drogas e servindo pessoas e que "seria de outra loja", "outro ponto". Diante dos fatos, deram voz de prisão ao indiciado, apresentando-o na Delegacia de Polícia (fl. 04). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Por fim, aduziu que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Adilson de Araújo Costa, guarda municipal, que acompanhava seu colega de farda Alex Tavares Gomes na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto em solo policial (fls. 05/06), quanto em juízo, oportunidade

em que confirmou que as embalagens das drogas encontradas na posse do acusado eram semelhantes às aquelas dispensadas pelo indivíduo que conseguiu fugir. Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os guardas municipais faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado, aplicável aos agentes públicos:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contém qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, o acusado Lucas Manoel Falcão dos Santos, disse que já foi preso recentemente pelo crime de tráfico de drogas e encontra-se há pouco mais de 07 meses em liberdade. Disse que está desempregado e voltou para o tráfico porque estava precisando de dinheiro. Quanto aos fatos narrados, confessou que há 14 dias realiza a mercancia dos entorpecentes no local em que foi abordado. No dia dos fatos chegou no local às 19h00 e já havia faturado cerca de R\$200,00, comercializando algumas porções de maconha e cocaína. Afirma que receberia 20% do valor faturado como pagamento. Alegou que no momento da abordagem cerca de 10 (dez) porções de drogas estavam escondidas por dentro da sua calça. Contou ainda que, na mesma rua da abordagem estava na companhia de seu colega, conhecido como “negão”, que também estava traficando, mas conseguiu correr e se evadir do local, deixando algumas porções de droga para trás. (fls. 08/09). Em juízo, disse ter 22 anos. Já foi condenado por tráfico e estava em liberdade há cerca de 8 meses. Estava trabalhando numa empresa de forma temporária. Mora com sua mãe. Sobre os fatos, disse que estava trabalhando na empresa Luft, mas depois saiu e precisava trabalhar, passando necessidade. Confirmou que estava com as drogas para a venda. O outro indivíduo não estava traficando consigo. Ele apenas lhe perguntou a hora para ele e foram abordados. Não conhecia esse indivíduo antes. Estavam vendendo drogas no mesmo ponto e ele ganhava mais dinheiro porque tinha todos os itens. Não tinham o mesmo “chefe”. Cada um tinha um dono do ponto.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante do depoimento das testemunhas, que lograram êxito em deter o acusado em posse das drogas e dinheiro apreendidos. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas, além da própria confissão do acusado.

Entretanto, não há provas suficientes de que o acusado estaria vendendo drogas em concurso com o outro indivíduo não identificado, vez que cada qual continha uma sacola com drogas, não sendo visualizada qualquer conduta que comprovasse o vínculo subjetivo entre eles, e, considerando a negativa do acusado de que estivessem em prévio conluio, deverá o denunciado ser responsabilizado tão apenas pelas drogas que foram localizados na sua posse.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e da prova oral colhida, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, ante a expressiva quantidade de drogas apreendidas e sua natureza diversificada, bem como pelo acusado ser reincidente por crime de tráfico de drogas (F.A de fls. 48/50, 74/77 e certidão de fls. 45/46, 78/80 – autos nº 1501073-24.2021.8.26.0542), denotando que se dedica às atividades criminosas e não ser iniciante no mundo do crime.

Devendo, portanto, incidir a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, conforme F.A de fls. 48/50, 74/77 e certidão de fls. 45/46, 78/80 – autos nº 1501073-24.2021.8.26.0542.

Há que se considerar a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, denota-se que a quantidade e variedade de drogas não são exorbitantes, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, concorrendo a circunstância atenuante da confissão prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, com a circunstância agravante da reincidência (F.A de fls. 48/50, 74/77 e certidão de fls. 45/46, 78/80 – autos nº 1501073-24.2021.8.26.0542), prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, altero entendimento anterior, compensando-se as circunstâncias, tendo em vista o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 585 dos recursos repetitivos, motivo pelo qual mantenho a pena inicialmente fixada.

Por fim, não concorrem causas de aumento e diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada, a qual torno definitiva para o réu. O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90).

De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, é reincidente específico, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR LUCAS MANOEL FALCÃO DOS SANTOS, qualificado nos autos às fls. 08/09, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial FECHADO, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Impossível à substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, por imposição legal prevista no artigo 44 da Lei n. 11.343/06, além do acusado ser reincidente.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação do quantum da pena que lhe foi imposta. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Extraia-se guia de recolhimento provisória.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, “b”, do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda dos bens apreendidos em favor da União, devendo o numerário em dinheiro ser transferido ao FUNAD (fls. 16/17), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se ao 1º DP de Carapicuíba, para que remeta o comprovante de depósito do dinheiro apreendido.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvado eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.I.C.

Carapicuíba, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA